

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1637/2012

**श्री भावीन जैन, बी 43. एन. एम. डी.सी. कालोनी सरोज नर्सिंग होम के सामने
न्यू राजेन्द्र नगर, पो. रविनगर, जिला रायपुर (छ.ग.)**

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, सुश्री रंजना कटकवार, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण बैरन बाजार रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.05.2013

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) की धारा 19 (3) के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी, सुश्री रंजना कटकवार, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 12.6.2012 में वांछित सूचना के पत्र दिनांक 17/2/2012 के माध्यम से अपूर्ण एवं गलत जानकारी प्राप्त होने के कारण अपीलीय अधिकारी श्री संतोष मिश्रा, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, बैरन बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 25.7.2012 को प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने के कारण द्वितीय अपील दिनांक 21.9.2012 प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री भावीन जैन द्वारा श्री नितिन सिंघवी सहित उपस्थित होकर लिखित तर्क दिनांक 28.5.2013 प्रस्तुत करते हुए कि बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर पूर्ण सूचना दिलाते हुए शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई भी किया जाए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि संचालनालय की जिम्मेदारी थी, कि सभी संस्थाओं से सूचनाएं यथासमय एकत्र कर प्रदाय किया जाता। यह भी बताया गया कि संचालनालय को जनसूचना अधिकारी को यह देखने की भी जिम्मेदारी है कि सूचना सही है अथवा नहीं?
3. प्रतिअपीलार्थी सुश्री रंजना कटकवार, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा श्री एम एफ अंसारी, सहायक जनसूचना अधिकारी सहित उपस्थित होकर जवाब दिनांक 30.11.2012 एवं 17.4.2013 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि योजना को संचालनालय द्वारा संचालित न किये जाने के कारण जो सूचना उपलब्ध थी, वह प्रदाय किया गया तथा उन बिन्दुओं की सूचना, जिनके संचालनालय स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण, प्राचार्य आई.टी. आई. रायपुर से प्राप्त किया जाकर अपीलार्थी को प्रदाय किया गया। यह भी बताया गया कि अन्य आई.टी.आई से भी प्राप्त सूचना उपलब्ध कराई गई तथा पत्र दिनांक 12.3.2013 के माध्यम से भी उपलब्ध किया गया विस्तृत जवाब पत्र दिनांक 17.4.2013 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सभी संस्थाओं में जो कि स्वतंत्र रूप से स्थापित है, में जनसूचना अधिकारी भी पदस्थ हैं, जिनसे पृथक से सूचना प्राप्त किया जा सकता है।
4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभय पक्ष को सुना गया। उपरोक्त विवरण अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12.06.2012 की वांछित सूचना संचालनालय में उपलब्ध न होने पर प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रायपुर से प्राप्त

कर, प्रतिअपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 6.7.2012 के माध्यम से शुल्क की मांग करने एवं उसके जमा किये जाने पर पत्र दिनांक 17.07.2012 के माध्यम से 55 पृष्ठों की सूचना प्रदाय किया गया। प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 29.10.2012 के द्वारा संचालनालय में संधारित टीप पत्र की छायाप्रतियों के उपलब्ध कराने के निर्देश पर पत्र दिनांक 02.11.2012 के माध्यम से 18 पृष्ठ के अभिलेख, छाया प्रति के आधार पर प्रदाय किया गया एवं स्पष्टतः उल्लेख किया गया कि मूल नस्ती शासकीय विभाग में अप्राप्त है। साथ ही बिंदु क्रमांक 04 की विभिन्न संस्थाओं की 174 पृष्ठ की जानकारी प्रदाय किया गया। इस अपील दिनांक 21.9.2012 का मुख्य कारण प्रतिअपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 17.07.2012 के माध्यम से प्रदायित सूचना के अपूर्ण एवं भ्रामक होने के साथ ही प्रथम अपील पर सुनवाई न किया जाकर निर्धारित अवधि में निराकरण नहीं किया जाना है। आवेदन दिनांक 12.5.2012 के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्था में प्रशिक्षण के दौरान निजी प्रतिष्ठान द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण की छग राज्य के गठन से अब तक की लम्बी अवधि की निम्न सूचना मांगी गई।

1. जिला विकास समितियों से प्राप्त प्रस्ताव/संकल्प/पत्राचार की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
2. प्रशिक्षण देने के लिए निजी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, सहमति पत्र एवं अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
3. इसके लिए निजी प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव/आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु कोई विज्ञापन/सूचना/पत्र जारी किए गए हों, तो उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां।
4. निजी प्रतिष्ठानों को किए गए भुगतानों का औद्योगिक संस्थावार, वर्षवार विवरण।

अपीलार्थी द्वारा यद्यपि कि अपने आवेदन में विशिष्टियों की सूचनाएं प्रदाय करने का उल्लेख है, परन्तु किसी भी सामग्री अर्थात प्रस्ताव/संकल्प/पत्राचार अथवा आवेदन पत्र/सहमति पत्रों की कोई विशिष्टियां नहीं दी गई है। मात्र सामान्य अभिलेखों का वर्णन किया गया है, तथा प्रशिक्षण संस्थाओं का भी चिन्हांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार वांछित सूचना, विशेषकर बिन्दु क्र. 03 तो स्पष्टतः अनुमान पर आधारित है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत विशिष्टियों (पर्टिकुलर्स) को विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाई) किए जाने का प्रावधान है। तथा धारा 2 (जे) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा धारित सूचना को ही प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसे आवेदनों के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा राजमंगल प्रसाद वि० महिला एवं बाल विकास विभाग प्रकरण क्रमांक '3758/आई.सी. (ए)/2008 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2009 में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत जब तक वांछित सूचना का प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक लोक सूचना अधिकारी के लिए अभिलेख से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार मान. उच्च न्यायालय बाम्बे द्वारा एल०पी०ए० न० 276/2012, द स्टेट इनफार्मेशन कमिशनर विरुद्ध मि० तुषार धनंजय माण्डलेकर के प्रकरण में आवेदक द्वारा

आयातीत वाहनों के अवैध पंजीयन एवं कर अपवंचन से संबंधित, दिनांक 1.1.2001 से 24.7.2009 के मध्य परिवहन सचिव तथा परिवहन आयुक्त के बीच हुए पत्राचार शिकायत/निर्देश प्राप्त प्रतिवेदन, कारण बताओ सूचना एवं प्राप्त जवाब, सी.बी. आई से जांच कराने संबंधी नरती के अभिलेख, पत्र, निर्णय की प्रति, विभिन्न प्रकार के करों में हानि, पुलिस में की गई शिकायत आदि की वृहद् सूचना के मांग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2012 का निम्न उद्धरण भी अवलोकनीय है :-

On hearing the learned counsel for the parties and on perusal of the application under section 6 of the Act, it appears that the application was not made with a bona fide intention and the respondent had misused the provisions of the Act by seeking information.. The application is vague and the application does not make it clear to the Information Officer as to what information is actually sought by the respondent from the officer. We are clearly of the view in the aforesaid backdrop that the application was filed with a mala fide intention and with a view to abuse the process of law."

प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी के पत्र दिनांक 17.7.2012 के माध्यम से प्रदायित सूचना का आधार पत्र दिनांक 6.7.2012 बिन्दुवार उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई शुल्क की मांग है, जिसमें बिन्दु क्र. 1 की सूचना को निरंक अंकित किया गया, तथा इस पत्र में 55 पृष्ठ की सूचना का उल्लेख है एवं उतने ही पृष्ठ की सूचना प्रदाय किया गया। चूंकि वांछित अभिलेख/सामग्री को विशिष्टियों का स्पष्ट उल्लेख न तो आवेदन पत्र में न ही प्रथम एवं द्वितीय अपील में और न ही लिखित तर्क दिनांक 28.5.2013 में किया गया है, अतएव प्रदायित सूचना को जानबूझकर अपूर्ण एवं भ्रामक होने का तर्क मान्य योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

5. अपीलार्थी द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के लोक प्राधिकारी होने के कारण उनके नियंत्रणाधीन सूचना एकत्रित कर सही सूचना प्रदाय किया जाना, जनसूचना अधिकारी का कर्तव्य है। साथ ही लिखित प्रत्यावेदन दिनांक 28.5.2013 में बिन्दु क्र० 4 की सूचना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से बुलाकर 16 संस्थाओं की जानकारी टुकड़ों में प्रदाय किए जाने के कारण भी पूर्ण सूचना दिए जाने का तर्क दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि सभी आई.टी.आई. पृथक एवं शासन द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जो कि अधिनियम की धारा 2 (ज) (घ) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की श्रेणी में है एवं साथ ही धारा 5 (1) के अंतर्गत पृथक जनसूचना अधिकारी भी नियुक्त है। ऐसी स्थिति में आवेदन में संस्थाओं को स्पष्ट न किये जाने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शासन के आदेश द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्थाओं से सूचना एकत्रित कर प्रदाय किये जाने की बाध्यता नहीं है। अतएव प्रतिअपीलार्थी द्वारा इन संस्थाओं से एकत्रित कर प्रदायित सूचना को अतिरिक्त एवं सद्भावनापूर्ण कार्य माना

जाता है।

6. अपीलार्थी द्वारा संजय हिन्दवान वि. राज्य सूचना आयोग शिमला के प्रकरण क्र सी.डब्ल्यू. पी. 640/2012-डी में माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.8.2012 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि आयोग को शास्ति में कमी या वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, अतएव शास्ति पूरे विलम्ब के लिए अधिरोपित किया जाए। इसी आदेश के पैरा 5 में अपीलार्थी द्वारा दिए गए उद्धरण के आगे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग के मत में विलम्ब का युक्तियुक्त कारण पाए जाने अथवा जनसूचना अधिकारी द्वारा विलम्ब का संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में शास्ति अधिरोपित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इस न्याय दृष्टांत के आधार पर प्रस्तुत तर्क इस प्रकरण में लागू ही नहीं होता है।
7. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई जानबूझकर निर्धारित तिथि में नहीं किया जाकर प्रताड़ित किये जाने तथा आयोग में भी पक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने का तर्क दिया गया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जवाब दिनांक 4.12.2012 एवं 29.1.2013 के माध्यम से प्रतिवेदित है कि सुनवाई की निर्धारित तिथि, दिनांक 30.8.2012 को परियोजना प्रोत्साहन योजना की बैठक एवं दिनांक 16.10.2012 को साक्षात्कार के कार्य के पर्यवेक्षण में जाने की आवश्यकता पड़ने के कारण सुनवाई नहीं किया जा सका। साथ ही एक से अधिक प्रभार होने तथा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भी व्यस्त होने के कारणों का उल्लेख किया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि अंतिम सुनवाई की तिथि दिनांक 19.10.2012 को अपीलार्थी को सुना गया, जिसका स्पष्ट उल्लेख आदेश दिनांक 29.10.2012 में भी है। इस प्रकार निर्धारित तिथियों में सुनवाई न किए जाने का स्पष्टीकरण मान्य योग्य है, एवं जानबूझकर प्रताड़ित करने जैसा कारण आयोग द्वारा नहीं पाया जाता है। साथ ही प्रथम अपीलीय आदेश को गुण-दोष के आधार पर चुनौती भी नहीं दिया गया है। परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित अवधि में कार्रवाई/निराकरण नहीं किया गया। अतएव उन्हें हिदायत दिया जाता है कि विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें।
8. प्रकरण में अधिनियम की धारा 2(ज) (घ) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी का स्पष्ट न होना भी विचार योग्य है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है धारा 2 (ज) (घ) के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में है। परन्तु छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन एफ-7-6/5/1/6 रायपुर दिनांक 21 नवम्बर 2005 के द्वारा जारी लोक प्राधिकारियों की सूची से भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। अतएव अधिनियम की धारा 19 (8) (क) के अंतर्गत इस ज्ञापन पर पुनर्विचार के साथ ही, भारत सरकार, कार्मिक

लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन संख्या-1/12/2007-आई.आर. नई दिल्ली. दिनांक 31 जुलाई 2007 में जारी दिशा निर्देशानुसार लोक प्राधिकारियों की वर्गवार सूची जारी करने की अनुशंसा किया जाता है।

9. अपील का निराकरण उपरोक्तानुसार किया जाता है। आदेश की प्रति सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग एवं संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग. रायपुर की क्रियान्वयन के लिए प्रेषित किया जाए।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त